

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：行政警察人員

科目：偵查法學與犯罪偵查

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(50分)

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、甲涉嫌從事毒品交易，警察未向法院聲請許可，即在甲之汽車保險桿內秘密裝設GPS定位器，在追蹤第一天時，即發現甲於深夜前往某隱密的倉庫，於是在該倉庫附近埋伏。甲離開倉庫後，警察便俟機攔查甲之車輛，甲見警察攔查即轉向逃逸。警察在急迫的情況下，鳴笛追捕，在不遠處即順利攔下甲，並予以逮捕，同時搜索甲所駕駛的車子，在甲的車上發現毒品若干包，警察進而要求甲配合前往該倉庫。到達該倉庫後，警察即進入倉庫搜索，但未發現毒品，反而發現手槍一把，便予以扣押。請附理由說明警察的上述各個措施是否合法。對於不合法的措施，並請說明應如何做才能成為合法的措施。(25分)

二、甲涉嫌竊取一幅名畫，警察以電話通知甲到派出所接受詢問，甲到派出所時已是晚上9時，警察認為甲晚上9時到派出所，即準備接受詢問，故未詢問甲是否願意立即接受詢問，亦無急迫之情況，便開始對甲進行詢問。在詢問過程中，甲供稱：「偷來的畫暫時寄放在乙家」，警察據此向法院聲請核發搜索票，並持搜索票前往乙家搜索，果真在乙家找到該幅名畫，便予以扣押。請問：警察對甲所為之詢問是否合法？於詢問甲所為之供述有無證據能力？警察所為之搜索、扣押是否合法？所扣押之名畫有無證據能力？請分別附理由說明之。(25分)

乙、測驗題部分：(50分)

代號：3201

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 警察因調查竊盜案件於詢問被告時，未告知被告得保持緘默，被告因而供出竊得之贓物所藏匿之處所，警察乃聲請搜索票前往該處所搜索並起出所竊得贓物一批。下列敘述何者正確？
 - (A)贓物係經合法搜索取得，得作為判決之基礎
 - (B)警察所取得之被告供述，程序違法，完全不得作為證據之用
 - (C)依毒樹果實理論，所取得之贓物有無證據能力，應同時審酌先前取得供述之合法性並權衡個人權利與公共利益認定之
 - (D)所取得之贓物係因違法的詢問而循線取得，應無證據能力

- 2 警察為調查犯罪情形並蒐集證據，擬使用全球衛星定位系統對犯罪嫌疑人連續追蹤位置 12 小時，下列敘述何者正確？
- (A)實施期間雖不足 24 小時，仍以一日計。如有再次實施之必要，應向該管檢察官聲請核發許可書
- (B)應於調查結束後 2 個月內，以書面通知受調查人
- (C)應經由所屬機關首長或單位主管書面同意，並登載案件編號於實施特殊強制處分工作紀錄表，載明書面同意之時間、實施之起迄時間、方式、內容及司法警察（官）之姓名後，始得為之
- (D)實施完畢後，應檢附實施紀錄，將調查之情形報告該管法院
- 3 有關家庭暴力罪的案件，羈押中之被告，經法院裁定停止羈押時，下列敘述何者正確？
- (A)法院應即時通知被告所在地之警察機關
- (B)警察機關於接獲法院通知後，應立即通知被告家屬
- (C)法院命被告遷出被害人住居所，得通知直轄市、縣（市）主管機關或警察機關執行之
- (D)如法院命被告具保並遷出被害人住居所，警察發現被告未遷出被害人住居所時，應即強制被告遷出被害人住居所
- 4 有關刑案現場保全，下列敘述何者正確？
- (A)封鎖犯罪現場時，非經現場勘察人員之同意，不得進入
- (B)為免跡證遭受風吹、雨淋或日曬等自然力破壞，初抵現場人員應使用帳篷、雨棚或其他物品保全跡證，或為適當之記錄後，移至安全地點
- (C)現場警戒人員，應專門負責執行警戒任務，不兼負蒐集有利破案情報線索之任務
- (D)現場封鎖範圍及層數，應視現場環境及事實需要而定，初期封鎖之範圍應盡量限縮，待初步勘察後，視實際需要再行界定封鎖範圍
- 5 有關搜索，下列敘述何者正確？
- (A)所有搜索均須事先取得法院核發之搜索票
- (B)偵查中檢察官於必要時得對於被告之身體、物件、住宅或其他處所搜索之
- (C)原則上須有搜索票，例外情形始得為無搜索票之搜索
- (D)偵查中司法警察官確有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞時，得搜索之
- 6 檢察官偵查終結為不起訴處分時，下列何者是以認為被告犯罪成立為前提？
- (A)因被告死亡
- (B)告訴乃論之罪已逾告訴期間
- (C)職權不起訴
- (D)法院對被告無審判權
- 7 關於捷運或輕軌移動車廂內發生之刑事案件，應由何處之警察機關管轄？
- (A)捷運或輕軌公司總部所在地
- (B)該次列車之起點站所在地
- (C)被害人下車停靠站所在地
- (D)被害人戶籍所在地
- 8 刑事案件於立案調查後，為追查犯罪金流，偵查人員得運用警政資訊系統查詢下列何種金融資料項目，以釐清犯罪嫌疑人之金流來源及流向？
- (A)金融帳戶開戶紀錄
- (B)匯款水單
- (C)支票資料
- (D)投保資料
- 9 甲（20 歲）、乙（15 歲）、丙（21 歲）三人共同強盜，警察於調查本案過程中，有事實足認為三人犯罪嫌疑重大，警察所採取的措施，下列敘述何者正確？
- (A)使用由警察機關主管長官簽名之通知書通知甲、乙、丙三人到場，甲、乙二人無正當理由不到場，得報請檢察官簽發拘票，強制甲、乙二人到場
- (B)乙經警察盤查而逃逸，情況急迫不及向該管少年法院法官報請核發同行書時，得逕行同行之
- (C)有事實足認為乙有逃匿之虞時，得逕行同行之
- (D)對甲、乙、丙三人得未經通知其到場，即逕行報請該管檢察官核發拘票，強制三人到場

- 10 依警察偵查犯罪手冊之規定，有關犯罪現場勘察，下列敘述何者正確？
(A)現場勘察得視現場狀況、案情及裝備、警力等資源，彈性調整
(B)對於住宅實施勘察採證前，應先取得權利人之同意，權利人如不同意，現場指揮官認為仍有實施勘察之必要時，得強制為之
(C)重大刑案由刑警大隊大隊長擔任現場指揮官；普通刑案由分局偵查隊負責現場搜索、證物保全、調查及勘察採證
(D)於犯罪現場應依任務需要，將現有人員區分為調查組及勘察組，其中調查組應負責研判犯罪嫌疑人之出入口、方法及關聯性
- 11 警察未持拘票，逕行將涉嫌竊盜的被告強行帶回警察局訊問，下列何種情形可能為合法之拘提？
(A)被告經合法傳喚，無正當理由不到場
(B)被告犯罪嫌疑重大，且無一定之住、居所
(C)被告犯罪嫌疑重大，而有事實足認為有逃亡之虞，且必要時
(D)有事實足認為被告犯罪嫌疑重大，經被盤查而逃逸，情況急迫不及報告檢察官
- 12 司法警察官調取下列何種資料得不經檢察官或法官之許可？
(A)通信紀錄 (B)網路流量紀錄 (C)通訊使用者資料 (D)通訊內容
- 13 警察為了調查販賣毒品案件持搜索票到某甲之住宅搜索，發現搜索票中所記載之應扣押物安非他命，予以扣押之後，又發現手槍一把，心想可能還有子彈，於是繼續搜尋子彈，最後果然在抽屜找到子彈，並予以扣押，但手槍和子彈都不是搜索票中所記載之應扣押物。下列敘述何者正確？
(A)搜索子彈程序違法，所扣押之子彈，無證據能力
(B)扣押之子彈是持搜索票所搜得之得為證據之物，程序合法，有證據能力
(C)扣押之子彈為無令狀的另案扣押，程序合法，有證據能力
(D)扣押之子彈屬於違反一目瞭然原則之違法搜索進而扣押之物，有無證據能力應審酌人權保障及公共利益之均衡維護認定之
- 14 某日上午 10 時許，X 經甲警察逮捕後於警局接受詢問，經告知得選任辯護人且 X 委任律師亦已到場，惟下午 2 時多仍未開始詢問致 X 選任辯護人不耐久候、先行離開。稍後，甲警察於下午 4 時許方加進行詢問，過程中 X 委任律師並未在場。試問，甲警察取得 X 不利供述筆錄，就其證據能力下列說明何者正確？
(A)無證據能力，因 X 的辯護人未委任其他律師協助
(B)有證據能力，因甲警察業於詢問前已經權利告知
(C)無證據能力，因甲警察無正當理由延宕詢問時間
(D)有證據能力，因 X 委任律師曾經於詢問過程在場
- 15 警察 A 偵辦犯罪逮捕現行犯，經依法權利告知後其表示選任辯護人 X。試問有關 X 本項權利主張，下列敘述何者正確？
(A)警察 A 於有正當理由時可以限制辯護人 X 在場
(B)警察 A 於有正當理由時得暫緩辯護人 X 接見
(C)警察 A 於辯護人 X 進行接見時可在場聽聞
(D)警察 A 於辯護人 X 在場時得同意其錄影筆記
- 16 甲、乙員警巡邏時，見 X 駕車撞上路邊垃圾桶，且滿臉通紅、言語粗暴疑似毒駕。甲、乙警乃要求 X 出示證件並接受毒測，X 嚴詞拒絕並多次試圖離開，故甲警抓住 X 手腕與乙警合力壓制帶回警局。然 X 於警局仍不願配合毒測，甲、乙警故對 X 採取尿液送驗。試問，有關本項尿液採取送驗，下列敘述何者正確？
(A)甲、乙警若未事前取得法官許可，所採尿液當然無證據能力
(B)甲、乙警情況急迫採取尿液，但須於 24 小時內報請檢察官許可
(C)甲、乙警違反 X 意思採取尿液，應經檢察官許可方得實施
(D)甲、乙警採侵入式方式採取尿液，X 得向該管檢察官聲請撤銷之

- 17 偵查人員進行數位證物蒐證過程中，為確保數位檔案證據或電磁紀錄的同一性與不可竄改性，下列敘述何者正確？
(A)設定高強度的密碼用以保全驗真
(B)設備置於防磁袋中保存避免竄改
(C)上傳「雜湊值」(Hash Value)至司法聯盟鏈
(D)受搜索人及所在場地派出所員警在場見證簽名
- 18 下列何種情形屬於附帶扣押？
(A)司法警察官執行搜索時，發現搜索票所未記載之本案應扣押之物，而予以扣押
(B)司法警察官執行拘提時，發現被告隨身攜帶之物件有得為證據之物而扣押之
(C)司法警察官執行附帶搜索時，發現應沒收之物而予以扣押
(D)司法警察官於勘察犯罪現場時，發現被告遺留之物而予以扣押
- 19 司法警察追捕通緝犯，見其逃入某A之住宅內，立即進入屋內搜索並逮捕之。此情形下列敘述何者正確？
(A)因未持有搜索票，為違法之搜索
(B)為合法之無令狀搜索
(C)僅得於取得屋主同意後始得為之
(D)應先報請檢察官同意並指揮執行
- 20 有關控制下交付之偵查，下列敘述何者錯誤？
(A)控制下交付之偵查方式得用於跨國販運毒品案件
(B)司法警察官認有實施「控制下交付」之必要，應經檢察官許可後向該管法院提出聲請並取得許可之令狀，始得據以實施
(C)偵查計畫書應附註被告之刑案資料查詢紀錄表
(D)控制下交付實質上是一種「暫緩逮捕」或「暫緩扣押」的偵查方式
- 21 有關警詢之程序及其應注意事項，下列敘述何者正確？
(A)製作筆錄，可保留原語氣，亦可記載被詢問人所用之土語或俗語
(B)詢問犯罪嫌疑人之錄音，應自開始詢問其案情時起錄，至詢問完畢時停止，其間始末連續為之
(C)經以證人或關係人之身分通知到場接受詢問後，認為其有犯罪嫌疑，應繼續以證人或關係人之身分詢問之，避免打草驚蛇
(D)詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間行之。但於日間已開始詢問者，得繼續至夜間
- 22 偵查人員為兼顧有效運用資源，有關資安駭犯罪構成特殊刑案之分類，下列敘述何者正確？
(A)外洩包括信用卡號碼等個資達1百組以上
(B)涉及政府機關首長之個人資料
(C)騙取、盜竊或販賣個資達5千筆以上
(D)基礎設施資安侵害造成經濟損失達新臺幣1百萬元以上
- 23 對於性侵害犯罪之被害人進行驗傷或採證，下列敘述何者錯誤？
(A)除依刑事訴訟法之規定或被害人無意識或無法表意者外，應經被害人之同意
(B)被害人為心智障礙者、受監護宣告或輔助宣告者，應以其可理解方式提供資訊
(C)被害人為未滿12歲者，其法定代理人為性侵害犯罪之嫌疑人時，得對被害人逕行驗傷及採證
(D)告訴乃論之性侵害犯罪案件，於未提出告訴或自訴前，司法警察機關應將證物送交該管地方檢察署保管
- 24 證人甲在警察調查中作了A陳述並記明筆錄，於審判中無正當理由拒絕陳述，有關其所作A陳述之警詢筆錄，應如何評價？
(A)屬傳聞法則之例外，有證據能力
(B)原則上無證據能力，但經證明該警詢筆錄具有可信之特別情況，且為證明犯罪事實之存否所必要者，例外得為證據
(C)依傳聞法則，無證明力
(D)屬於傳聞證據，無證據能力
- 25 司法警察執行搜索電腦或手機等數位設備時，為提升執法品質及確保證據完整性，相關程序步驟下列敘述何者正確？
(A)執行過程應確保被搜索人接近電腦設備以便確認操作內容
(B)執行過程全程錄影等方式完整記錄相關設備操作內容
(C)執行過程應於受搜索設備安裝取證軟體以保全電磁紀錄
(D)執行過程為保全電磁紀錄數位證據應於現場列印紙本